

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4334/2531

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ
นายเชาว์ ทองมา กับพวก

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 164

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

คดีที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เปิดเผยความลับในสำนวนการสอบสวนทางวินัย โจทก์ให้ผู้อื่นล่วงรู้ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าพนักงานของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หากมีการกระทำของจำเลยที่ 1 ดังฟ้อง ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของการสื่อสารแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทยย่อมเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำความดังกล่าว โจทก์มิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 ในข้อหาดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิทยุบริการ จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์ จำเลยที่ ๒ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพาณิชย์ ได้บันทึกข้อความเท็จเสนอจำเลยที่ ๑ ส่วนจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ในฐานะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ให้ความเห็นว่าโจทก์กระทำผิด

เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย แล้วจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่เสนอ
สำนวนการสอบสวนทางวินัยโจทก์ซึ่งเป็นความลับของทางราชการต่อคณะกรรมการ
บริหารบุคคลของการสื่อสารแห่งประเทศไทย กลับนำเสนอต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาทางวินัย ที่จำเลยที่ ๑ ตั้งขึ้นโดยมิชอบ เป็นการเปิดเผยให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับ
กับจำเลยที่ ๖ ได้ดูหมิ่นโจทก์ โดยเสนอความเท็จว่าโจทก์ปฏิบัติและละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับโทษทางวินัย จำเลยที่ ๑
นำความเท็จเสนอต่อคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทยว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ควรให้ออกจากงาน ทั้งที่จำเลยที่ ๑ ทราบว่าคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมีมติให้ว่ากล่าวตักเตือนโจทก์เท่านั้น และหลังจากจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งตัดเงิน
เดือนโจทก์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มีกำหนด ๒ เดือน โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการ
สื่อสารแห่งประเทศไทย จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้ร่วมกันไม่ส่งอุทธรณ์โจทก์ภายใน
เวลาที่กำหนด และนำความเท็จเสนอกรรมการว่า อุทธรณ์โจทก์ไม่มีข้อเท็จจริงเพิ่ม
เติมที่จะหักล้างข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ ซึ่งไม่เป็นความ
จริง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗, ๑๖๔, ๑๖๕, ๑๓๖, ๘๓,
๘๖, ๙๑

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์เฉพาะสำหรับจำเลยที่ ๑ ในข้อหาตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๖๔

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เปิดเผยความลับในสำนวนการสอบสวนทางวินัยโจทก์ให้ผู้อื่นล่วงรู้ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของจำเลยที่ ๑ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าพนักงานของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หากมีการกระทำของจำเลยที่ ๑ ดังฟ้อง ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของการสื่อสารแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทยย่อมเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ส่วนโจทก์มิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยเนื่องจากการกระทำของจำเลย ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ ๑ ในข้อหาดังกล่าว

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรดี-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

ศาลอาญา - นายพิมล สมานิตย์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมาน เวทวินิจ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ